

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1146/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

โจทก์

พลตำรวจสมัครบุญทน โพธิ์สมโภชน์
กับพวก

จำเลย

นายชวลิต แซ่เฮ้ง ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสมศักดิ์ สุจริตใจ ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า เนื่องด้วยคดีนี้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ยื่นฎีกาโดยขอให้การรับสารภาพต่อศาลฎีกา และขอความปรานีโทษเพื่อประสงค์จะได้พ้นโทษโดยเร็ว อีกทั้งจะได้ไม่เสียประโยชน์ในการขอพระราชทานอภัยโทษ จึงขอศาลฎีกาได้โปรดพิจารณาพิพากษาคดีเป็นการด่วนด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15,67 กระทั่งหนึ่ง วางโทษจำคุก 1 ปี กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติเดียวกันมาตรา 57,91 อีกกระทั่งหนึ่ง วางโทษจำคุก 6 เดือนรวมสองกระทั่งเป็นจำคุก 1 ปี 6 เดือนจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ 9 เดือน สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15,57,67,91 การกระทำของจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นความผิดหลายกรรมให้เรียงกระทงลงโทษลงโทษจำเลยที่ 2 ที่ 3 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67 จำคุกคนละ 1 ปี กระทงหนึ่ง ตามมาตรา 91 จำคุกคนละ 6 เดือนอีกกระทงหนึ่ง รวมโทษจำคุก 2 กระทง เป็นจำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือนนอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 111,110)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(อำนาจ ค้ายสังข์-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ